

ERRO DE PROIBIÇÃO II

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE

Erro sobre a ilicitude do fato (Erro de Proibição)

Falaremos mais detalhadamente do Erro de Proibição Evitável e do Erro de Proibição Inevitável, bem como suas consequências.

ATENÇÃO

Esse é um tema que precisa estar internalizado em seu ser, porque, na hora da prova, o examinador tenta confundir uma palavra com outra (ex. evitável com inevitável). As questões de Erro de Proibição são fáceis. Os examinadores irão usar estes dois termos: Erro sobre a Illicitude do Fato e Erro de Proibição.

Art. 21 – O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Obs.: Erro de Proibição – pratico um fato que eu não sabia que era crime, que eu não sabia que era proibido.

Erro de Proibição Inevitável – significa que não se podia evitar o Erro. Não havia a atual Consciência da Illicitude e não havia a potencial Consciência da Illicitude. O agente não pode ser responsabilizado, e por isso estará isento de pena. Os examinadores e a doutrina usam também os sinônimos **Invencível** e **Escusável** (perdoável).

Consequência do Erro de Proibição Inevitável = Exclusão da Culpabilidade, pois não há potencial consciência da ilicitude.



5m

Erro de Proibição Evitável – significa que o agente não tinha a atual consciência da ilicitude, mas tinha a potencial. Ao fazer a análise da Valoração Paralela na Esfera do Profano, de acordo com o perfil subjetivo do autor, constata-se que era possível o profano saber que o fato era ilícito. A Culpabilidade do agente não será excluída, haverá a redução da pena. Os examinadores e a doutrina usam também os sinônimos **Vencível** e **Inescusável**.

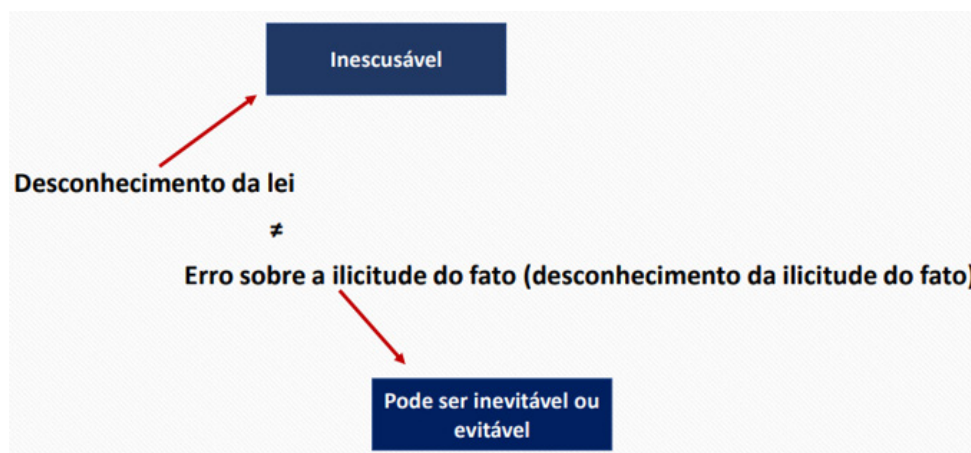
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Consequência do Erro de Proibição Evitável = O agente é culpável, no entanto, sua pena será reduzida de 1/6 a 1/3.

Obs.: é preciso saber o número de redução do quantitativo de pena, porque as provas cobram.

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a (atual) consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência (potencial).



Erro sobre a ilicitude do fato = Erro de Proibição.

Erro sobre a ilicitude do fato (Erro de proibição)

Erro de proibição	Significado	Natureza jurídica	Como saber?
Escusável, inevitável, invencível	Ainda que o agente tivesse feito máximo esforço, não poderia, de acordo com seu perfil, ter o conhecimento da ilicitude do fato.	Causa de exclusão da culpabilidade	Perfil subjetivo do agente (valoração paralela na esfera do profano)
Inescusável, evitável, vencível	Com esforço normal, o agente poderia ter evitado o erro e compreendido o caráter ilícito do fato.	Causa de diminuição de pena	Perfil subjetivo do agente (valoração paralela na esfera do profano)

ANOTAÇÕES

ESPÉCIES DE ERRO DE PROIBIÇÃO

1) Erro de proibição direto – o agente desconhece a ilicitude de um fato e o pratica, acreditando incorrer em um indiferente penal.

É tipo de Erro que estamos tratando nesta aula. Tudo o que tratamos aqui é Erro de Proibição Direto.

Ex.: Uma pessoa da Bélgica, Alemanha ou Suíça (países que admitem a eutanásia) tem no Brasil um familiar que está tetraplégico e implorando para que alguém tire a sua vida. Então a pessoa doente solicita a seu parente estrangeiro que venha ao Brasil para praticar uma eutanásia. O estrangeiro vem ao Brasil e pratica a eutanásia contra o seu familiar. Nesse caso, o estrangeiro não tinha a consciência da ilicitude. Ele acabou praticando um crime de homicídio, mas não tinha a consciência da ilicitude.



2) Erro de proibição indireto (descriminante putativa por erro de proibição) – o agente conhece o conteúdo de uma infração, mas, no caso concreto, acredita estar acobertado por uma excludente de ilicitude.

O erro de proibição indireto ocorre no âmbito de uma descriminante putativa.

ATENÇÃO

As descriminantes são as causas excludentes de ilicitude: legítima defesa; estado de necessidade; exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal.

Haverá erro de proibição Indireto quando o agente supõe estar acobertado por uma excludente de ilicitude porque ele faz uma análise errônea da lei. Ele acredita que existe uma excludente de ilicitude para o fato que ele pratica ou que aquele excludente de ilicitude que existe é ampla de tal maneira que alcança a sua conduta.

As descriminantes putativas podem ocorrer por erro de tipo sobre os pressupostos fáticos do contexto e também podem ocorrer por erro de proibição por desconhecimento da ilicitude do fato, e assim será um erro de proibição indireto.

Ex.: Marido flagra sua esposa o traindo e decide agir em legítima defesa de sua honra para matar a mulher. Erro em relação ao alcance ou à existência de uma descriminante excludente.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Legítima defesa da honra até existe, mas matar a esposa que está traindo não é uma defesa legítima da honra. Assim, houve um erro de proibição indireto. Incorreu em uma descriminante putativa, da cabeça do agente, por erro de proibição.

3) Erro de proibição mandamental – agente pratica uma omissão, acreditando não possuir, no caso concreto, o dever legal de agir (art. 13, § 2º, CP)

Ex.: Pai que quando tinha dez anos foi abandonado na rua, a vida inteira se virou sozinho, e continua na rua. Hoje, seu filho faz 10 anos. Então o pai resolve abandonar seu filho da mesma maneira que foi abandonado quando criança. Passados alguns dias, aquela criança vem a falecer. O pai foi negligente e mesmo não tendo a intensão de matar o filho, mas pode-se dizer que o resultado 'morte do seu filho' se deu em razão de sua negligência. Portanto, o pai praticou homicídio culposo em razão da sua negligência, na modalidade omissiva. Uma omissão imprópria, um crime comissivo por omissão (art. 13, § 2º, CP). O agente acreditou que sua situação não se inseria em uma das hipóteses de dever legal impostas pela lei.

Quando houver um erro de proibição que ocorre porque o agente acredita que ele não tem o dever legal de agir, é um Erro de Proibição Mandamental. No exemplo, o agente tinha o mandamento de zelar pelo seu filho, ele tinha o dever legal de agir, mas ele acaba não agindo porque ele acredita não ter esse dever, ele incorreu num erro de proibição mandamental.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FUNIVERSA/SECRETARIA DA CRIANÇA DF/ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO DIREITO E LEGISLAÇÃO/2015) Alícia, estrangeira, grávida de três meses e proveniente de país que não coíbe o aborto, ingeriu substância abortiva acreditando não ser proibido fazê-lo no Brasil. Nesse caso hipotético, o fato descrito poderá configurar
- erro de tipo.
 - erro na execução.
 - erro de proibição.
 - aberratio criminis*.
 - descriminante putativa.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Não é preciso avaliar tanto a valoração paralela na esfera do profano, também não dá para avaliar se a Alícia incorreu num erro de proibição evitável ou inevitável, pois a questão não traz tantas informações. A questão traz um óbvio erro de proibição. Ela pratica uma conduta criminosa, sem a intenção de praticar crime porque ela achou que sua conduta fosse uma conduta lícita. Alícia incorreu num erro de proibição. Ela queria abortar, mas desconhecia o caráter ilícito do fato que praticou.

2. (FCC/TJ-AL/JUIZ SUBSTITUTO/2015) O erro inescusável sobre

- a. a ilicitude do fato constitui causa de diminuição da pena.
- b. elementos do tipo permite a punição a título de culpa, se accidental.
- c. elementos do tipo isenta de pena.
- d. elementos do tipo exclui o dolo e a culpa, se essencial.
- e. a ilicitude do fato exclui a antijuridicidade da conduta.

COMENTÁRIO

As questões serão as mesmas, mesmo para um cargo de juiz ou cargos mais simples.

A questão não falou se é um erro de tipo (que ainda vamos ver) ou se é um erro de proibição, simplesmente falou erro inescusável.

Erro inescusável = vencível, erro evitável. Erro que não escusas, não tem desculpas.

Ainda não vimos as consequências de um erro inescusável em um erro de tipo – veremos depois.

O erro de proibição inescusável não exclui a culpabilidade (art. 21, CP), mas gera a diminuição de pena de 1/6 a 1/3.

3. (CESPE/PC-ES/DELEGADO DE POLÍCIA ESPECÍFICOS/2011) Acerca das disposições constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal, julgue os itens a seguir.

O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; e, se evitável, poderá diminuí-la, de um sexto a um terço. Tal modalidade de erro, segundo a doutrina penal brasileira, pode ser classificada adequadamente como erro de tipo e pode, em circunstâncias excepcionais, excluir a culpabilidade pela prática da conduta.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Erro sobre a ilicitude do fato = erro de proibição. Aquele que pode excluir a culpabilidade.
O erro de proibição inevitável isenta de pena porque vai excluir a culpabilidade.
O erro de proibição evitável, vencível, inescusável, vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3.
Primeiro a questão trouxe perfeitamente as definições de erro de proibição inevitável e erro de proibição evitável. E depois dá a informação errada de que o erro sobre a ilicitude de fato é um erro de tipo.

4. (CESPE/STM/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA/2018) Acerca dos institutos do erro de tipo, do erro de proibição e do concurso de pessoas, julgue o item subsequente.
O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade.

COMENTÁRIO

As questões se repetem!

O que o examinador conseguirá variar é chamar erro sobre a ilicitude do fato e erro de proibição, evitável e inevitável, escusável e inescusável.

Se é evitável, quer dizer que o agente vacilou ao incorrer nesse erro. Então a culpabilidade não pode ser excluída. Haverá, no máximo, uma redução da pena de 1/6 a 1/3.

5. (FEPESE/PC-SC/AGENTE DE POLÍCIA CIVIL/2017) De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável:
- isenta o agente de pena.
 - exclui a ilicitude do fato.
 - é punível como crime culposos.
 - é punível apenas com pena de detenção.
 - desclassifica o crime para forma tentada.

COMENTÁRIO

Erro sobre a ilicitude do fato = erro de proibição.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Inevitável = o agente não tem sequer a potencial consciência da ilicitude, o que exclui a culpabilidade. O agente está isento de pena.

Isenção de pena = exclusão da culpabilidade.

6. (CESPE/TJDFT ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL/2015) A respeito do direito penal, julgue o item a seguir.

O erro de proibição pode ser direto — o autor erra sobre a existência ou os limites da proposição permissiva —, indireto — o erro do agente recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal — e mandamental — quando incide sobre o mandamento referente aos crimes omissivos, próprios ou impróprios.

 COMENTÁRIO

Analisando as afirmativas da questão de baixo para cima:

Erro de proibição mandamental – incide sobre o mandamento referentes aos crimes omissivos.

O contexto da questão está correto em relação ao mandamental. Excepcionalmente, os crimes omissivos próprios são admitidos como erro de proibição. Em regra, vão ser admitidos como erro de proibição mandamental os crimes omissivos impróprios.

Erro de proibição indireto – se o recai sobre o conteúdo proibitivo de uma norma penal é o erro de proibição direto.

Erro de proibição direto – proposições permissivas (excludentes de licitude) permitem que o agente venha a praticar um fato típico porque ele terá sua ilicitude excluída. O erro de proibição indireto é que vai tratar do erro sobre as descriminantes putativas.

A questão quis confundir o candidato e inverteu as definições de erro de proibição direto com o indireto.

GABARITO

1. c
2. a
3. E
4. E
5. a

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
